

KASAČNÍ STÍŽNOST

proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 25. 8. 2026, č. j. 15 A 44/2026-43

Stěžovatel	Mgr. Dušan Dvořák, nar. 12. 1. 1962, Ospělov 6, 798 55 Ludmírov, ID DS r8u3nhx
Žalovaný	Ministerstvo vnitra České republiky, Nad Štolou 3, Praha 7
Napadené usnesení	Městský soud v Praze, č. j. 15 A 44/2026-43 ze dne 25. 8. 2026
Rozsah	výrok I. o odmítnutí žaloby a akcesorický výrok II. o nákladech řízení
Kasační důvod	§ 103 odst. 1 písm. e) s. ř. s. – nezákonnost rozhodnutí o odmítnutí návrhu
Doručení	25. 8. 2026; dvoutýdenní lhůta podle § 106 odst. 2 s. ř. s. končí 8. 9. 2026.
Místo podání	přímo Nejvyšší správní soud, § 106 odst. 4 s. ř. s.; ID DS wwjaa4f

Kasační stížnost nezpochybňuje, že stěžovatel nemá subjektivní právo na konkrétní výsledek dozorové činnosti podle § 175 správního řádu. Napadá jinou chybu: Městský soud nejprve přesně reprodukoval vícesložkový předmět žaloby, ale poté jej právně zredukoval na pouhý nesouhlas s vyřízením dvou stížností podle § 175. Tím pominul tvrzené opomenutí vlastního postupu Ministerstva vnitra, institucionální a kontrolní rovinu vůči Policii ČR, procesní osud oddělených částí podání a konkrétní přímé dotčení stěžovatele.

I. Rozhodnutí, proti němuž kasační stížnost směřuje

Městský soud v Praze žalobu odmítl podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. pro údajný nedostatek podmínky řízení spočívající v přípustitelném (plausibilním) tvrzení nezákonného zásahu. V bodě 10 usnesení uzavřel, že je „zjevné a nepochybné“, že vyřízení stížností připisem Ministerstva vnitra ze dne 21. 7. 2026, č. j. MV-114818-2/TP-2026, nemůže být vzhledem ke své povaze zásahem podle § 82 s. ř. s.

Napadené usnesení bylo stěžovateli doručeno dne 25. 8. 2026. Kasační stížnost proto obsahuje i údaj vyžadovaný § 106 odst. 1 s. ř. s. a je podávána přímo Nejvyššímu správnímu soudu podle § 106 odst. 4 s. ř. s. dne 1. 9. 2026, tedy před uplynutím lhůty dne 8. 9. 2026.

Proti odmítnutí návrhu se uplatní § 103 odst. 1 písm. e) s. ř. s. Stěžovatel proto nyní nežádá NSS, aby rozhodoval, zda je určitá metoda měření THC v konopí vědecky správná, ani aby přezkoumával trestní rozsudky. Předmětem kasačního přezkumu je zákonnost procesního závěru, že žaloba byla již na úrovni tvrzení pojmově nezpůsobilá meritorního projednání.

II. Rozhodující rozpor uvnitř napadeného usnesení

Napadené usnesení obsahuje vnitřní rozpor mezi tím, jak soud žalobu popsal, a tím, jak ji právně posoudil. V bodě 2 soud správně zaznamenal pět samostatných složek tvrzeného zásahu: spojení dvou podání; neposouzení jednotlivých částí podle skutečného obsahu, zejména nerozlišení stížnosti na vlastní postup

ministerstva, žádosti ministři o přešetření a podnětů týkajících se institucionální působnosti vůči Policii ČR; blanketní odmítnutí celé věci; neoznámení výsledku šetření, procesního režimu, spisové identifikace a případného postoupení; a vydávání blanketního sdělení za konečné vyřízení.

Napadené usnesení, bod 2

„neposouzení jednotlivých částí podání podle skutečného obsahu, zejména nerozlišení stížnosti na vlastní postup ministerstva, žádosti ministři o přešetření a podnětů týkajících se institucionální působnosti vůči Policii ČR“

V bodech 6 až 10 však soud tento předmět zúžil na jedinou větu: žalobce za nezákonný zásah označil „způsob, jakým žalovaný vyřídil obě jeho stížnosti podané dle § 175 správního řádu“. Právě na tuto zúženou verzi žaloby aplikoval rozsudky 1 As 244/2015-26 a 7 As 258/2016-26. Tím soud neodpověděl na žalobu, kterou sám v bodě 2 reprodukoval.

Nejde o slovní nuance. Pokud žaloba napadá mimo jiné vlastní postup ministerstva a tvrdí, že podání byla rozdělena či sloučena bez sdělení jejich procesního osudu, nelze tuto složku bez dalšího zaměnit za požadavek na určitý výsledek služebního dohledu. Soud měl jednotlivé složky nejprve právně kvalifikovat a až poté rozhodnout, zda každá z nich může či nemůže být zásahem.

III. Kasační bod 1 – nepřipustná redukce žaloby na právo na výsledek stížnosti

Žaloba ze dne 23. 7. 2026 byla výslovně koncipována proti právě takové redukci. Uváděla, že stěžovatel „nenapadá trestní rozsudky, nežádá vydání vyhlášky ani příznivý výsledek dohledu“ a že respektuje restriktivní judikaturu ke stížnostem podle § 175. Žalobní petit nepožadoval, aby ministerstvo uznalo stížnosti za důvodné. Požadoval rozlišit podání, posoudit každé podle skutečného obsahu a sdělit, které části byly prošetřeny ve vlastní působnosti, které vedeny jinak, které postoupeny a které konkrétně považuje ministerstvo za věc mimo svou působnost.

Žaloba ze dne 23. 7. 2026

„Žalobce netvrdí, že § 175 mu dává právo na důvodnost stížnosti. Tvrdí, že zákonná povinnost prošetřit nelze naplnit sdělením, z něhož není zjiitelné, co bylo posouzeno a jaký byl výsledek jednotlivých výtek.“

Soud tedy založil odmítnutí na právním nároku, který stěžovatel výslovně neuplatnil. Tato chyba je zásadní: judikatura o nenárokovosti dozorového opatření sama neodpovídá na otázku, zda konkrétní neformální postup správního orgánu může za zvláštních okolností přímo zasáhnout do právní sféry podatele.

IV. Kasační bod 2 – soud překročil hranici odmítacího testu a předčasně hodnotil věc meritorně

Odmítnutí pro absenci plausibilního tvrzení zásahu je namístě jen tehdy, jestliže ani při přijetí žalobních tvrzení nemůže označené jednání pojmově být zásahem. Napadené usnesení však k tomuto závěru dospělo teprve po hodnocení věcné souvislosti mezi postupem ministerstva a konkrétními riziky stěžovatele.

Napadené usnesení, bod 9

Soud uvedl, že tvrzené riziko opakování policejního zásahu, ztráty majetku a materiálu, ohrožení osobní svobody a dopadu do zdraví „postrádá jakoukoliv věcnou souvislost“ s přípisem MV a že tato rizika s ním „ani náznakem spojovat nelze“.

To není závěr o absenci tvrzení. Je to závěr o nedostatku právní a kauzální souvislosti tvrzených skutečností. Takový závěr již předpokládá věcné posouzení. Jestliže soud musel rozhodnout, zda konkrétní minulá zkušenost, aktuální zkušební doba, pěstební rok a stav policejního přezkumu mají nebo nemají dostatečnou vazbu na blanketní kompetenční odmítnutí, překročil jednoduchý vstupní test myslitelnosti zásahu.

Rozšířený senát ve věci ŽAVES, č. j. 6 As 108/2019-39, zdůraznil potřebu rozlišovat mezi procesní nemyslitelností zásahu a meritorním posouzením podmínek ochrany. Stěžovatel netvrdí skutkovou totožnost s věcí ŽAVES. Namítá, že Městský soud použil výjimečný odmítací filtr na spor, v němž sám hodnotil intenzitu a věcnou souvislost tvrzeného dotčení.

V. Kasační bod 3 – význam rozsudku NSS 1 As 13/2026-57 byl nesprávně redukován

Městský soud označil odkaz na rozsudek NSS ze dne 12. 6. 2026, č. j. 1 As 13/2026-57, za zavádějící, protože tato věc neřešila stížnost podle § 175, nýbrž podnět k přezkumnému řízení. Tím ale minul skutečný důvod odkazu.

NSS v uvedeném rozsudku řešil úplnost vypořádání více tvrzených zásahů. Městský soud tam dva namítané zásahy ztotožnil a jeden aspekt postupu vůbec samostatně nevyhodnotil; NSS jeho usnesení zrušil a výslovně uvedl, že nečinnost spočívající v opožděném vyrozumění o podnětu může být zásahem a její důvodnost má být posouzena v dalším řízení. Význam rozsudku pro nynější věc je tedy metodologický: soud nesmí různě vymezené neformální postupy slít do jediné kategorie a část žaloby tím procesně ztratit.

Právě to se podle stěžovatele stalo zde. Bod 2 napadeného usnesení rozeznává více složek; bod 9 je znovu slučuje do „způsobu vyřízení stížností“.

VI. Kasační bod 4 – soud nedocenil přímé osobní dotčení, které žaloba výslovně tvrdila

Rozsudek 7 As 258/2016-26, na který soud odkázal, zdůrazňuje, že v tamní věci nebylo zřejmé, jak by nevyřízením stížnosti mohl být stěžovatel zkrácen na právech. V nynější věci je rozdíl právě v tom, že stěžovatel tuto souvislost rozsáhle tvrdil a dokládal.

Žaloba uvedla, že stěžovatel není náhodným oznamovatelem cizí věci. V letech 2009–2019 byl přímo dotčen policejními zásahy a trestními řízeními, v nichž hrály roli výsledky měření THC v konopí; vykonal přibližně 52 měsíců uložených trestů; dne 13. 11. 2023 byl podmíněně propuštěn a zkušební doba ve věci 3 T 131/2017 trvá do 6. 4. 2027. Současně probíhal pěstební rok 2026 na pracovišti Edukativní konopné kliniky v Ospělově.

Žaloba – přímé dotčení

„Žalobce výslovně nežádá individuální imunitu ani předběžné schválení budoucího jednání. Tvrdí však konkrétní riziko opakování policejního zásahu, ztráty majetku a důkazního či léčebného materiálu, ohrožení osobní svobody a dopadu do zdraví.“

Žaloba dále vysvětlila, že procesní vakuum má preventivní význam: stěžovatel žádal před případným zásahem zjistit, kdo konkrétní kontrolní podnět vede a zda existuje funkční přezkum. Městský soud tato tvrzení nezpochybnil jako neurčitá či nepravdivá; pouze jim upřel jakoukoli souvislost. To je meritorní úsudek, který neměl být podkladem pro odmítnutí pro absenci plausibility.

VII. Kasační bod 5 – soud nevypořádal podstatné důkazní doplnění prokazatelně doručené před vydáním napadeného usnesení

Po podání žaloby stěžovatel opakovaně zdůraznil, že nemění žalovaného, zásah ani petit. Následné listiny předkládal podle § 87 odst. 1 s. ř. s. k tomu, zda tvrzený stav v době rozhodování trvá a zda dostupné vnitřní prostředky poskytují reálnou nápravu.

Důkazní dodatek ze dne 29. 7. 2026 doložil, že OSZ Prostějov dne 28. 7. 2026, č. j. ZN 4/2026-6, vrátilo KÚ otázku metodiky měření THC v konopí a možného interního přezkumu policie. Stěžovatel to výslovně označil za důkaz existence samostatné interní kontrolní větve Policie ČR, kterou napadené sdělení MV nerozlišilo. Současně doložil další návratové smyčky mezi orgány a vysvětlil, že „ping-pong“ je popisem procesního pohybu, nikoli sloganem.

Dodatek ze dne 29. 7. 2026

„Žalobce neopakuje žalobu ze dne 23. 7. 2026, nemění zásah ani petit. Předkládá výhradně následné důkazy, že účinky blanketního vyřízení trvají a že kontrolní větev, kterou MV prohlásilo za cizí své působnosti, je jinými orgány vracena do systému Policie ČR.“

Souhrnné doplnění ze dne 15. 8. 2026 přineslo další přímý důkaz: Úřad vnitřní kontroly Policejního prezidia dne 14. 8. 2026, č. j. PPR-43826-2/ČJ-2026-990210-PD, správně rozpoznal, že podání napadá postup a nečinnost KÚ, ale prohlásil se za věcně nepřislušný a věc postoupil kanceláři ředitele KÚ. Stěžovatel výslovně uvedl, že listina neprokazuje odbornou nesprávnost laboratorního výsledku ani trestní odpovědnost, nýbrž absenci nezávislé přezkumné instance.

Mimořádně naléhavé doplnění ze dne 24. 8. 2026 pak popsalo kvalitativně nový stav. Toto mimořádně naléhavé důkazní doplnění včetně jeho příloh bylo Městskému soudu v Praze prokazatelně doručeno do datové schránky dne 24. 8. 2026 v 19:41, tedy ještě před vydáním napadeného usnesení dne 25. 8. 2026. V okamžiku rozhodování proto bylo součástí procesního materiálu, který měl Městský soud k dispozici. KŘP Moravskoslezského kraje dne 20. 8. 2026 popsalo nedostupnost části historické metodické dokumentace a skartaci části kontrolních spisů; KÚ dne 20. 8. 2026, č. j. KU-4139-12/ČJ-2026-2305KM, odmítl povinnost požadovaný přezkum provést; Úřad vnitřní kontroly PP dne 24. 8. 2026, č. j. PPR-44020-2/ČJ-2026-990210-PD, uvedl, že nadřízenému přezkumu musí předcházet prošetření u KÚ.

Doplnění ze dne 24. 8. 2026

„KÚ tvrdí, že přezkoumávat nemusí, a nadřízený kontrolní útvar tvrdí, že přezkoumávat nemůže, dokud KÚ neprošetří.“

Napadené usnesení ze dne 25. 8. 2026 tento poslední důkazní vývoj vůbec nezmiňuje, přestože mimořádně naléhavé důkazní doplnění ze dne 24. 8. 2026 včetně jeho příloh bylo Městskému soudu prokazatelně doručeno do datové schránky již dne 24. 8. 2026 v 19:41. Nejde tedy o hypotetickou otázku, zda měl soud toto podání před rozhodnutím k dispozici. Měl je k dispozici před vydáním napadeného usnesení.

Nevypořádání tohoto podání je významné právě ve vztahu k důvodu, pro který Městský soud žalobu odmítl. Podání ze dne 24. 8. 2026 nebylo pokusem změnit žalovaného, petit ani předmět řízení; výslovně naopak deklarovalo jejich nezměněnost. Soudu předkládalo nové úřední listiny k posouzení, zda žalobou tvrzený stav v době jeho rozhodování trvá, zda existuje funkční vnitřní kontrolní mechanismus a zda tvrzené přímé dotčení stěžovatele a kontrolní vakuum představují pouhou hypotézu, nebo aktuální úředně doložený stav.

Městský soud přesto následujícího dne žalobu odmítl s kategorickým závěrem, že tvrzená rizika s napadeným postupem žalovaného „postrádají jakoukoliv věcnou souvislost“ a že je s ním „ani náznakem

spojovat nelze“, aniž v odůvodnění jakkoli vysvětlil, proč právě předchozího dne doručené listiny na tomto závěru nic nemění. Stěžovatel v tom spatřuje nejen vadu řízení, ale též nedostatek přezkoumatelnosti odůvodnění odmítavého usnesení, neboť soud nevypořádal procesně relevantní podání bezprostředně vztahující se k otázce, na níž své odmítnutí založil.

VIII. Kasační bod 6 – patnáctiletá kontinuita byla důkazem vědomosti a předvídatelnosti, nikoli pokusem přezkoumávat staré věci

Městský soud v bodě 9 zmínil policejní zásahy a trestní řízení z let 2009–2019 jako okolnosti bez souvislosti s přípisem z roku 2026. Žaloba však historii výslovně nepředkládala jako další žalované zásahy. Používala ji k prokázání přímého dotčení, dlouhodobé vědomosti státu a předvídatelnosti následků kompetenčního vakua.

Žaloba soudu předložila zejména tuto chronologii resortu vnitra:

- 6. 2. 2012, MV-15440-2/OBP-2012 – Ministerstvo vnitra podle žalobou citovaného obsahu uvedlo, že zvláštní český předpis k analýze THC není potřebný, protože by byl duplicitní k přímo použitelnému unijnímu postupu;
- 22. 7. 2015, MV-106071-1/KM-2015 – ministr Milan Chovanec v odpovědi na interpelaci popsal policejní metodu, metodickou roli KÚ, kapilární plynovou chromatografii, validaci/akreditaci a zdroje OSN, EU a ENFSI;
- 5. 3. 2018, MV-25412-2/KM-2018 – ministr Lubomír Metnar uvedl, že justiční část byla postoupena Ministerstvu spravedlnosti vedenému Robertem Pelikánem; žaloba upozornila, že z odpovědi není patrný oddělený přezkum institucionální, řídicí a kontrolní roviny policejního postupu;
- 15. 1. 2019, MV-287-4/KM-2019 – ministr Jan Hamáček zdůraznil, že ministr a ministerstvo nejsou orgány činnými v trestním řízení a nemohou řídit konkrétní trestní věc;
- březen–květen 2022 – žaloba doložila veřejné sdělení resortu o přípravných pracích na právně závazném předpisu pro Policii ČR k jednotnému měření THC v konopí; protože nejde o individuální úřední sdělení založené ve spise pod zjištěným č. j./sp. zn., není tato mediální informace používána jako samostatný úřední akt, ale pouze jako podpůrný kontext k následným úředním rozhodnutím z roku 2024;
- 24. 10. 2024, č. j. MV-154955-2/TP-2024 – Ministerstvo vnitra vydalo sdělení o odložení žádosti o informace k odpovědnosti za právně závazný postup měření THC v konopí; 5. 12. 2024, č. j. MV-116635-13/TP-2024 – ministr vnitra Vít Rakušan rozhodl o stížnosti podle zákona č. 106/1999 Sb. a postup povinného subjektu potvrdil. Tyto listiny žaloba použila k doložení vývoje postoje resortu, nikoli jako samostatné žalované zásahy;

Tato časová řada neprokazuje povinnost vydat předpis. Pro nynější spor dokládá užší skutečnost: resort vnitra otázku policejní metodiky a jednotnosti v minulosti opakovaně řešil. Proto absolutní věta z 21. 7. 2026, že se žádná z uváděných skutečností nevztahuje k působnosti ministerstva, nebyla samozřejmým kompetenčním závěrem, ale tvrzením, které žaloba žádala individualizovat a vysvětlit.

IX. Kasační bod 7 – význam resortu spravedlnosti a dlouhodobého kompetenčního „ping-pongu“

Žaloba obsahovala samostatnou chronologii resortu spravedlnosti, ale výslovně uvedla, že tato linie není předmětem petitu. Jejím účelem bylo vysvětlit, proč pouhé postoupení mezi resorty nebo obecná kompetenční vyluka neposkytují procesní jistotu a proč stěžovatel po Ministerstvu vnitra požadoval pouze vyřízení jeho vlastní a policejně-institucionální části.

Soud měl k dispozici mimo jiné tyto přesně identifikované akty: podnět Ministerstvu spravedlnosti ze dne 18. 5. 2012 vedený pod sp. zn. MSP-117/2012-OD-DOH; odpověď ministra spravedlnosti Jana Kněžínska ze dne 3. 4. 2019, č. j. MSP-30/2019-ODKA-ORG/4, na interpelaci ze dne 22. 2. 2019, ev. č. 469; odpověď ministryně spravedlnosti Evy Decroix ze dne 18. 8. 2025, č. j. MSP-119/2025-ODKA-ORG/3, na interpelaci ze dne 18. 7. 2025, č. j. PS2025/015042, ev. č. 746; a rozhodnutí ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce ze dne 3. 6. 2026, č. j. MSP-19/2026-ODKA-ROZ/7. Žaloba dále identifikovala postoupení justiční části Ministerstvu spravedlnosti za doby prvního funkčního období ministra vnitra Metnara ze dne 5. 3. 2018, č. j. MV-25412-2/KM-2018. Každý z těchto aktů byl uváděn pouze jako důkaz kontinuity kompetenčního přesouvání, nikoli jako samostatný žalovaný zásah.

Právní význam této historie je omezený, ale důležitý: stěžovatel soudu tvrdil, že po patnáct let naráží na rozdělování jedné otázky mezi policejní a justiční větev. V roce 2018 MV alespoň výslovně postoupilo justiční část MSp. Napadené sdělení z roku 2026 podle žaloby neuvedlo ani takové postoupení, ani vlastní přezkum policejní části. Tato okolnost podporovala žalobní námitku proti blanketnímu kompetenčnímu odmítnutí; nebyla žádostí, aby Městský soud přezkoumával činnost státního zastupitelství.

X. Kasační bod 8 – soud nedocenil výslovné odlišení od věci 8 A 67/2022

Žaloba měla samostatnou kapitolu „Výslovné odlišení od věci 8 A 67/2022“. V této dřívější věci Městský soud v Praze rozhodl usnesením ze dne 6. 9. 2022, č. j. 8 A 67/2022-60; navazující kasační řízení bylo vedeno u NSS pod sp. zn. 6 As 224/2022. Tehdejší návrh směřoval k normotvorbě. Nynější žaloba byla vystavěna přesně opačně: metodika THC byla pouze skutkovým kontextem významu podání; petit nežádal její určení ani vydání vyhlášky.

Tento rozdíl je podstatný pro právo na účinnou soudní ochranu. Stěžovatel přizpůsobil nový žalobní typ důvodu dřívějšího odmítnutí a požadoval pouze přezkum konkrétního neformálního úkonu z roku 2026. Pokud je i tato žaloba odmítnuta bez věcného přezkumu proto, že dohled je nenárokový, musí soud přesně vysvětlit, proč žádná ze samostatně tvrzených složek nemůže být zásahem. Takové vysvětlení napadené usnesení podle stěžovatele neposkytuje.

XI. Kasační bod 9 – soud nevyžádal úplný správní spis, ačkoli žaloba výslovně tvrdila, že důvodnost závisí na jeho obsahu

Žaloba navrhovala vyžádat úplný správní spis MV-114818/TP-2026 včetně elektronických obálek, prvotních identifikátorů, doručenek, rozdělovníku, interních záznamů a pověření. Účelem bylo zjistit, zda a jak ministerstvo skutečně rozlišilo jednotlivé části podání a co bylo předmětem šetření. Žaloba výslovně upozornila, že nemá být odmítnuta jen proto, že důvodnost vyžaduje posouzení úplného správního spisu.

Městský soud však žalobu odmítl na úrovni tvrzení. Pokud přitom jeho závěr stojí na tom, že přípis nemůže mít žádnou věcnou souvislost s tvrzeným kontrolním vakuem, je významné, že soud vůbec nezjistil, jaké části podání byly uvnitř ministerstva posuzovány, zda byly odděleně evidovány a zda byly některé části postoupeny. I to potvrzuje, že odmítací závěr byl předčasný.

XII. Kasační bod 10 – účinná soudní ochrana a riziko procesní mezery

Stěžovatel netvrdí, že čl. 36 odst. 1 Listiny rozšiřuje pravomoc správních soudů nad rámec zákona. Tvrdí však, že podmínky odmítnutí musí být vykládány tak, aby soudní ochrana nebyla uzavřena dříve, než bude skutečně zřejmé, že tvrzený neformální zásah nemůže zasáhnout žádné veřejné subjektivní právo.

Žaloba vysvětlila, že proti napadenému sdělení není odvolání, nejde o rozhodnutí podle § 65 s. ř. s. a nečinnostní žaloba podle § 79 neodpovídá povaze požadované ochrany. Zároveň byla doložena dřívější procesní cesta 8 A 67/2022 a paralelní řízení 18 A 17/2026 proti NCOZ a 18 A 23/2026 proti Ministerstvu

spravedlnosti. Tyto paralelní věci nemají být sloučeny do jediné žaloby; ukazují však, že společný skutkový problém je kompetenčně rozdělen mezi více orgánů.

K 24. 8. 2026 se navíc uvnitř policie podle předložených listin vytvořil procesní kruh KÚ – Úřad vnitřní kontroly. Jestliže současně správní soud odmítne přezkum postupu MV pouze s odkazem na nenárokovost stížnosti, vzniká otázka, zda vůbec existuje cesta k soudnímu posouzení tvrzeného kompetenčního a procesního vakua. Tato otázka sama nezakládá důvodnost žaloby, ale je silným důvodem proti jejímu předčasnému odmítnutí jako pojmově nemožné.

XIII. Odborný, historický a trestněprávní kontext, který měl Městský soud ve spise

XIII.1 Technické jádro: při měření THC v konopí může zahřátí změnit chemické složení analyzovaného vzorku

Pro posouzení významu dlouhodobých podání stěžovatele je nutné přesně popsat, co je namítáno. Nejde o slovní spor o „metodiku THC“. Jde o měření THC v konopí, tedy o analytický postup, jehož výsledek může být použit k rozlišení právně dovoleného a zakázaného režimu rostliny a následně jako důkaz v trestním řízení. Soud měl ve spise podklady, podle nichž přitom různé analytické postupy nemusí měřit tutéž chemickou veličinu v témže fyzikálním stavu vzorku.

V rostlinném materiálu se vedle neutrálního Δ^9 -THC vyskytuje kyselá forma THCA. Při zahřátí dochází k dekarboxylaci: THCA odštěpuje CO_2 a přeměňuje se na Δ^9 -THC. Důkazní význam tohoto jevu byl soudu předložen i úředním českým překladem dánských listin: rozsudku Vestre Landsret ze dne 9. 3. 2023, navazujícího pokynu nejvyššího státního zástupce Rigsadvokaten ze dne 16. 3. 2023 a jejich shrnutí v dopise dánského Ministerstva spravedlnosti dánskému parlamentnímu Právnímu výboru ze dne 28. 6. 2024, spis č. 2023-03729, dokument č. 3320589. Úřední překlad výslovně shrnuje, že při soudně-chemickém měření byly produkty zahřáty a THC-A se přeměnilo na THC. Český soudní překlad vyhotovila PhDr. Miroslava Gajzlerová dne 17. 2. 2026 a je evidován pod č. 039737/2026-3. Naproti tomu kapalinová chromatografie umožňuje THC a THCA analyticky rozlišit bez téže tepelné konverze v injektoru. Právní význam není v tom, aby NSS vybíral mezi GC a LC, ale v tom, že výsledek měření THC v konopí může záviset na tom, zda laboratorní postup během analýzy část původně přítomného THCA převede na THC.

Právě tato změna vzorku zahřátím je podle podkladů stěžovatele v řadě úředních odpovědí vůbec nevysvětlena. Úřední tvrzení, že se používá plynová chromatografie, validovaná metoda, ENFSI či UNODC, samo neodpovídá na otázky: jaká část rostliny tvoří vzorek; kolik rostlin je reprezentativně odebráno; jak je materiál sušen, skladován a homogenizován; při jaké teplotě a po jakou dobu je vzorek připravován; zda a jak se při analýze převádí THCA na THC; zda je výsledkem původní Δ^9 -THC, součet či přepočtený „total THC“; jaká je nejistota měření; a podle jakého právně závazného pravidla je právě tento výsledek použit k rozlišení legálního a nelegálního konopí.

XIII.2 Proměnlivé verze státních orgánů o tom, jak se zjišťuje legalita konopí podle obsahu THC

Soud měl ve spise časovou řadu navzájem obtížně slučitelných úředních verzí. Stěžovatel ji nepředkládal proto, aby správní soud sám určoval laboratorní metodu, ale jako důkaz, že otázka měření THC v konopí a určení, zda je konkrétní rostlina nebo odebraný materiál pod zákonným limitem, nebyla po řadu let státem popsána jednotně a že proto nebylo akademické žádat určení odpovědného kontrolního orgánu.

Nejvyšší soud dne 27. 10. 2011 v usnesení sp. zn. 8 Tdo 1231/2011 podle podkladů předložených Městskému soudu pracoval s tezí, že rozhodný obsah THC v konopí je zjišťován v režimu zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách. Stěžovatel dlouhodobě namítal, že tento zákon sám neobsahuje konkrétní laboratorní postup určující vzorek, jeho přípravu, homogenizaci, převod THCA na THC ani nejistotu měření.

Ministerstvo vnitra dne 6. 2. 2012 v přípisu č. j. MV-15440-2/OBP-2012 podle žalobou citovaného obsahu uvedlo, že zvláštní český předpis k analýze THC není potřebný, protože by byl duplicitní k přímo použitelnému unijnímu postupu. Tato verze tedy spojovala měření THC v konopí s unijním měřicím režimem.

Nejvyšší státní zastupitelství dne 12. 2. 2015 v č. j. 1 NZO 84/2015-14 a Nejvyšší soud dne 20. 5. 2015 v usnesení sp. zn. 11 Tdo 181/2015 podle soudu předložených podkladů pracovaly s tvrzením o právně závazném policejním předpisu vycházejícím z unijního předpisu. Právě tento tvrzený předpis stěžovatel opakovaně požadoval identifikovat a doložit.

Ministr vnitra Milan Chovanec dne 22. 7. 2015 v přípisu č. j. MV-106071-1/KM-2015 v odpovědi na interpelaci popsal policejní měření THC v konopí prostřednictvím kapilární plynové chromatografie, metodickou roli Kriminalistického ústavu, validaci a akreditaci a odkazy na odborné podklady OSN, unijní zemědělskou metodu a ENFSI. Tato odpověď proto již nestála jen na tvrzení o přímo použitelné unijní metodě, ale na kombinaci policejní forenzní metody a odborných standardů.

Generální ředitelství cel dne 2. 8. 2021 v č. j. 38048-2021-900000-202 podle žalobou předložených podkladů sdělilo, že závazné právní pravidlo analýzy THC pro trestní účely neexistuje. Dne 11. 11. 2021 pak metodický rozkaz ředitele Kriminalistického ústavu č. 54/2021 dal podle pozdějších vyjádření Policie ČR interní formu doporučení ke zkoumání konopí a kanabinoidů.

Dne 8. 5. 2022 bylo ve veřejném sdělení resortu vnitra na Novinky.cz oznámeno a soudu doloženo odkazem, že Ministerstvo vnitra řeší od března 2022 právně závazný předpis pro Policii ČR k jednotnému měření THC v konopí, a to z podnětu stěžovatele jako stížnosti na legislativní nečinnost a doložených důkazů „regionálního práva“ znaleckých pracovišť policie.

Policejní prezidium dne 6. 5. 2025 v přípisu č. j. PPR-21028-11/ČJ-2025-990810 uvedlo, že Policie ČR před 11. 11. 2021 nevydala metodiku v požadované podobě k určování obsahu THC v rostlinách konopí a že metodický rozkaz ředitele Kriminalistického ústavu č. 54/2021 byl první metodikou, která v jednom dokumentu upravila odběr reprezentativního vzorku, profilování kanabinoidů, kvantitativní stanovení THC a interpretaci výsledku. Současně Policie ČR tvrdila dřívější používání materiálů ENFSI/UNODC.

Kriminalistický ústav dne 25. 6. 2026 v přípisu č. j. KU-4139-5/ČJ-2026-2305KM výslovně uvedl, že jednotlivé OKTE KŘP si SOP tvoří samy, že nejistoty měření vycházejí ze systému kvality každé laboratoře, že způsob odběru reprezentativního vzorku byl sjednocen již před rokem 2021 a kontrolován metodicko-odbornými výjezdy a mezilaboratorními testy a že znalecká pracoviště zvolila hodnocení $\Delta 9$ -THC, resp. „total THC“, dle vlastních SOP.

KŘP Moravskoslezského kraje dne 20. 8. 2026 v částečné odpovědi č. j. KRPT-203594-7/ČJ-2026-0700KR a v rozhodnutí č. j. KRPT-203594-8/ČJ-2026-0700KR uvedlo, že OKTE Frýdek-Místek v letech 2009–2019, kdy měřilo konopí stěžovatele z deseti domovních prohlídek, nemělo v rozsahu akreditace SOP pro stanovení THC a že nebyly dohledány písemné metodické pokyny k homogenizaci, stanovení THC/THCA, nejistotě měření, validační protokoly ani metodické postupy doručené KÚ; současně však tvrdilo používání doporučení ENFSI/UNODC a popsalo skartaci části spisů z metodicko-odborných výjezdů a mezilaboratorních zkoušek.

Právní význam této řady není v tom, že by NSS měl určit, která verze je chemicky správná. Význam je procesní: pokud státní orgány od roku 2011 postupně odkazovaly na zákon o návykových látkách, přímo použitelnou unijní metodu, údajný právně závazný policejní předpis, plynovou chromatografii a odborné standardy, neexistenci závazného pravidla, interní rozkaz č. 54/2021, vlastní SOP jednotlivých OKTE a

nakonec u konkrétního OKTE nedohledání části takové dokumentace, nebylo bez dalšího zjevné, že stížnost na institucionální a kontrolní postup Policie ČR je zcela mimo působnost Ministerstva vnitra.

XIII.3 Trestní podněty byly ve spise konkretizovány skutkově i právně

Tam, kde stěžovatel odkazoval na dlouhodobě od roku 2010 neprojednávané trestní podněty, nešlo podle předložených listin o neurčité odkazy. Jednotlivá podání označovala konkrétní tvrzené zásahy do zdraví a života, žádosti o policejní ochranu a konkrétní právní kvalifikace. Např. Policejní prezidium dne 10. 6. 2011 v č. j. PPKV-1578-4/ČJ-2011-009VKS podání předalo OSZ v Prostějově; OSZ v Prostějově dne 16. 6. 2011 v č. j. 1 ZT 11/2010-195 věc vrátilo Policejnímu prezidiu.

V dlouhodobých podáních byly podle soudu předložených listin uváděny zejména § 20 ve spojení s § 140 trestního zákoníku, § 149 odst. 3 až 5 trestního zákoníku, § 177, § 181, § 329, § 330, § 346 a § 357 trestního zákoníku. Společný podnět nevládních organizací adresovaný ÚOOZ/NCOZ dne 14. 5. 2016 podle předložených podkladů uváděl též § 401 a § 149 odst. 4 trestního zákoníku; v dalších podáních se objevovala i právní kvalifikace podle § 347a trestního zákoníku. Kasační stížnost netvrdí, že byly tyto skutkové podstaty naplněny; uvádí je proto, aby přesně popsala obsah podání, o jejichž dlouhodobém neprověření stěžovatel informoval státní orgány.

Procesní význam této historie je omezený, ale podstatný: stěžovatel nedokládal patnáct let korespondence jako náhradu za důkaz nezákonnosti žalovaného zásahu. Dokládal, že státní orgány dlouhodobě věděly jak o námitkách k měření THC v konopí, tak o tvrzených závažných následcích policejních zásahů a o trestních podnětech s konkrétní právní kvalifikací. Tato vědomost je relevantní pro posouzení, zda bylo možno jeho podání v roce 2026 blanketně označit za věci zcela mimo působnost Ministerstva vnitra.

XIII.4 Evropský odborný kontext předložený Městskému soudu

Soud měl k dispozici úřední překlad přípisu Evropské komise Ref. Ares(2026)3399259 ze dne 31. 3. 2026 a úřední překlady dánských rozhodnutí k měření THC v konopí a k rozlišení THC a THCA. Žaloba je předložila jako důkaz existence odborného a právního problému, nikoli jako požadavek, aby Městský soud určoval laboratorní metodu.

Z podkladů podle žaloby plyne, že unijní zemědělská metodika a policejní forenzní praxe nejsou totožnou normativní kategorií. To znamená, že předběžná otázka SDEU nemá být formulována jako technický dotaz, zda policie musí používat GC nebo HPLC. Taková otázka by měla funkci Soudního dvora.

Stěžovatel navrhuje, aby po ustanovení advokátky byla posouzena užší otázka: zda je v konkrétní věci vůbec aktivována působnost práva Unie a, pokud ano, zda čl. 47 Listiny EU a zásada efektivity dovolují vnitrostátní procesní výklad, který vyloučí meritorní přezkum neformálního postupu veřejné moci, přestože jednotlivci tvrdí přímé dotčení a nemá jiný účinný prostředek ochrany. Návrh na předložení otázky je v této fázi subsidiární; stěžovatel netvrdí, že NSS je povinen předložit technickou otázku k metodě měření THC v konopí.

XIV. Judikatura rozhodná pro zákonnost odmítnutí

Rozšířený senát NSS v rozsudku ze dne 26. 3. 2021, č. j. 6 As 108/2019-39, č. 4178/2021 Sb. NSS (ŽAVES), vymezil rozdíl mezi případem, kdy tvrzené jednání zjevně a nepochybně zásahem být nemůže, a případem, kdy je třeba žalobu projednat a jednotlivé znaky zásahu posoudit meritorně. Pro nynější věc je tento rozdíl rozhodný: Městský soud neodmítl tvrzení jako nesrozumitelná, ale sám hodnotil jejich věcnou a kauzální souvislost.

Rozsudek NSS ze dne 12. 6. 2026, č. j. 1 As 13/2026-57, je významný tím, že NSS zrušil odmítavé usnesení Městského soudu, protože městský soud samostatně nevyhodnotil jeden z tvrzených neformálních zásahů. V bodě 33 NSS výslovně uvedl, že nečinnost spočívající v opožděném vyrozumění o podnětu může být zásahem a její důvodnost má být posouzena v dalším řízení. Stěžovatel tento rozsudek nepoužívá jako skutkovou analogii, ale jako procesní požadavek přesně identifikovat a samostatně posoudit jednotlivé tvrzené složky zásahu.

Rozsudek NSS ze dne 19. 1. 2026, č. j. 7 As 175/2025-38, zrušil odmítavé usnesení Městského soudu ve věci zásahové žaloby proti Policejnímu prezidiu. Je významný zejména požadavkem, aby soud při nejistotě o povaze tvrzeného zásahu nepřeskočil do odmítnutí, pokud právní posouzení vyžaduje podrobnější hodnocení.

Rozsudek NSS ze dne 13. 5. 2026, č. j. 6 As 3/2026-32, naopak ukazuje hranici této argumentace: ne každá nedostatečná kvalita vyřízení nenárokového podnětu je zásahem. Stěžovatel tuto restriktivní linii nezamlčuje. Odlišnost nynější věci spatřuje v tom, že žaloba neoznačila za zásah pouhou kvalitu odpovědi, nýbrž více kumulativních procesních kroků včetně popření vlastní působnosti ministerstva, nerozlišení vlastního postupu MV od institucionální policejní větve a tvrzeného přímého dopadu do právní sféry stěžovatele.

Rozsudek NSS ze dne 23. 7. 2026, č. j. 5 As 57/2026-64, rovněž potvrzuje, že zásahová žaloba neslouží jako náhrada jiného prostředku a že je nutné přesně identifikovat samotný zásah. Právě proto stěžovatel v původní žalobě výslovně oddělil, co napadá a co nenapadá, a nežádal přezkum trestních rozsudků ani určení laboratorní metody.

XIV.1 ESLP – účinný prostředek nápravy a účinné vyšetřování

Judikatura ESLP nezakládá obecné subjektivní právo oznamovatele na trestní stíhání jiné osoby. Je však podpůrně významná tam, kde jsou hájitelně tvrzeny zásahy do práv chráněných čl. 2 nebo 3 Úmluvy. Velký senát ESLP v rozsudku Kudła proti Polsku ze dne 26. 10. 2000, stížnost č. 30210/96, § 157–158, zdůraznil požadavek účinného prostředku nápravy v právu i praxi. Velký senát v rozsudku Bouyid proti Belgii ze dne 28. 9. 2015, stížnost č. 23380/09, zejména § 118–123, akcentoval důkladnost a nezávislost vyšetřování hájitelných tvrzení o zacházení odporujícím čl. 3. Pro český kontext je aktuální rozsudek ESLP S.T. proti České republice ze dne 16. 7. 2026, stížnost č. 28273/23, týkající se procesních povinností při vyšetřování policejního zákroku. Tyto rozsudky nejsou skutkově totožné s nynější věcí; jejich význam je podpůrný pro požadavek reálně funkčního a nezávislého kontrolního mechanismu.

XIV.2 SDEU – pouze subsidiární evropská rovina

Úřední překlad stanoviska Evropské komise Ref. Ares(2026)3399259 ze dne 31. 3. 2026, který byl soudu předložen, rozlišuje uniijní zemědělskou metodiku a forenzní analytické postupy trestního řízení. Kasační stížnost proto nenavrhuje, aby Soudní dvůr určoval, zda má Policie ČR používat plynovou či kapalinovou chromatografii. Případná předběžná otázka je myslitelná jen tehdy, bude-li v dalším řízení přesně identifikováno ustanovení práva Unie, jehož působnost je aktivována a jehož výklad je pro rozhodnutí nezbytný.

Soudní dvůr v rozsudku velkého senátu ze dne 13. 3. 2007, Unibet, C-432/05, EU:C:2007:163, body 37–44, vyložil obecnou zásadu účinné soudní ochrany a požadavky rovnocennosti a efektivity. Tento princip může být relevantní pouze tehdy, pokud jde o ochranu konkrétního práva vyplývajícího z práva Unie. Kasační stížnost jej proto používá subsidiárně, nikoli jako náhradu hlavního vnitrostátního kasačního důvodu.

XIV.3 Skutkové novoty po vydání napadeného usnesení

Podle § 109 odst. 5 s. ř. s. Nejvyšší správní soud nepřihlíží ke skutečnostem, které stěžovatel uplatnil až poté, kdy bylo vydáno napadené rozhodnutí. Proto případná nová rozhodnutí ministra vnitra, policejního prezidenta nebo jiných orgánů vydaná po 25. 8. 2026 nebudou v této kasační stížnosti používána jako důkaz

nezákonnosti usnesení Městského soudu ze dne 25. 8. 2026, č. j. 15 A 44/2026-43. Mohou mít význam pro navazující procesní postupy, nikoli jako skutková novota, z níž by NSS měl v tomto kasačním řízení vycházet.

XV. Přehled pochybení soudu proti obsahu spisu

Bod usnesení	Co soud uzavřel	Co měl ve spise	Kasační problém
2 vs. 9	Nejprve rozeznal více složek, poté je shrnul jako způsob vyřízení § 175.	Žaloba výslovně oddělovala vlastní postup MV, ministerovo přešetření, policejní institucionální větev a procesní osud částí.	Redukce předmětu žaloby.
6	1 As 13/2026-57 označen za zavádějící.	Odkaz byl použit pro povinnost odděleně hodnotit různé neformální zásahy, nikoli pro skutkovou totožnost.	Nevypořádání ratio odkazu.
6	ŽAVES označen za zcela nepřipadný.	Žaloba ŽAVES použila výslovně jen jako výjimečný rámec přímého hmotněprávního dotčení.	Příliš kategorické odmítnutí argumentu.
9	Přímé dopady nemají žádnou souvislost s přípisem MV.	Žaloba + dodatky 29. 7., 15. 8. a 24. 8. konkretizovaly aktuální kontrolní vakuum a osobní riziko.	Meritorní závěr použitý jako procesní filtr.
9–10	Přípis nemůže zasáhnout právní sféru.	Z napadeného usnesení nevyplývá, že by soud před odmítnutím vyžádal a hodnotil úplný správní spis MV	Předčasnost závěru.
10	Zjevná a nepochybná nemyslitelnost zásahu.	Posouzení vyžadovalo rozsáhlé hodnocení věcné souvislosti a judikatury.	Nesprávná aplikace § 46 odst. 1 písm. a).
bez reakce	V odůvodnění nevypořádáno	Podání 24. 8. obsahovalo nové listiny KŘP, KÚ a ÚVK a výslovně neměnilo petit.	Podání bylo doručeno dne 24. 8. 2026 v 19:41 před vydáním usnesení: opomenutí podstatného podání.

XVI. Návrh výroku

Stěžovatel navrhuje, aby Nejvyšší správní soud vydal tento rozsudek:

Návrh výroku

I. Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 25. srpna 2026, č. j. 15 A 44/2026-43, se zrušuje.

II. Věc se vrací Městskému soudu v Praze k dalšímu řízení.

III. O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti rozhodne Městský soud v Praze v novém rozhodnutí.

V dalším řízení má Městský soud žalobu posoudit v rozsahu, v jakém byla skutečně vymezena, a odděleně se zabývat jednotlivými tvrzenými složkami postupu žalovaného.

Stěžovatel nepředjímá, že žalobě musí být věcně vyhověno; namítá, že nebylo zákonné ji odmítnout pro údajnou pojmovou nemožnost zásahu.

XVII. Spis a přílohy

Stěžovatel žádá, aby NSS podle § 109 odst. 1 s. ř. s. vyžádal úplný soudní spis Městského soudu v Praze sp. zn. 15 A 44/2026 včetně všech elektronických příloh, doručenek a metadat elektronických podání.

Součástí předkládaného soudního spisu musí být rovněž mimořádně naléhavé důkazní doplnění ze dne 24. 8. 2026 včetně jeho příloh a elektronického dokladu prokazujícího jeho doručení Městskému soudu do datové schránky dne 24. 8. 2026 v 19:41. Stěžovatel na tento údaj výslovně upozorňuje, neboť napadené usnesení bylo vydáno až dne 25. 8. 2026 a s uvedeným podáním se v odůvodnění nevypořádává.

K této kasační stížnosti stěžovatel pro přehlednost přikládá:

K této kasační stížnosti stěžovatel přikládá napadené usnesení a kopie procesních podání stěžovatele, která byla Městskému soudu v Praze doručena v řízení sp. zn. 15 A 44/2026; jejich již soudu předložené důkazní přílohy se znovu nepřikládají.

S úctou

Mgr. Dušan Dvořák

stěžovatel

Právní prameny uvedené v kasační stížnosti

- NSS, rozsudek ze dne 12. 6. 2026, č. j. 1 As 13/2026-57.
- rozšířený senát NSS, rozsudek ze dne 26. 3. 2021, č. j. 6 As 108/2019-39, č. 4178/2021 Sb. NSS (ŽAVES).
- NSS, rozsudek ze dne 17. 2. 2016, č. j. 1 As 244/2015-26.
- NSS, rozsudek ze dne 2. 2. 2017, č. j. 7 As 258/2016-26.
- NSS, rozsudek ze dne 13. 5. 2026, č. j. 6 As 3/2026-32.
- NSS, rozsudek ze dne 19. 1. 2026, č. j. 7 As 175/2025-38.
- NSS, rozsudek ze dne 23. 7. 2026, č. j. 5 As 57/2026-64.
- ESLP, Kudła proti Polsku [velký senát], rozsudek ze dne 26. 10. 2000, stížnost č. 30210/96.
- ESLP, Bouyid proti Belgii [velký senát], rozsudek ze dne 28. 9. 2015, stížnost č. 23380/09.
- ESLP, S.T. proti České republice, rozsudek ze dne 16. 7. 2026, stížnost č. 28273/23.
- SDEU, Unibet, rozsudek velkého senátu ze dne 13. 3. 2007, C-432/05, EU:C:2007:163.
- **s. ř. s., zejména § 46 odst. 1 písm. a), § 82, § 87, § 103 odst. 1 písm. e), § 106 odst. 1, 2 a 4, § 109 odst. 1 a 5 a § 110.**